

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

เลขที่เอกสาร	HR-PL-001
เวอร์ชัน	2.1
วันที่มีผลบังคับใช้	1 มกราคม 2569
เจ้าของนโยบาย	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
ผู้อนุมัติ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลข้อมูล
รอบการทบทวน	ทุก 12 เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ตัวอย่างธุรกิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้สมัครงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และมาตรการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภท ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท

3. คำนิยาม

คำศัพท์	ความหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว	ข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา ประวัติสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	บริษัทหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล

4. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทยึดถือหลักการดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทุกกรณี:

- ความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส (Lawfulness, Fairness and Transparency)
- การจำกัดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล (Purpose Limitation)

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็น (Data Minimisation)
- ความถูกต้องของข้อมูลและการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (Accuracy)
- การจำกัดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล (Storage Limitation)
- ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)
- ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability)

5. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ

กลุ่มเจ้าของข้อมูล	ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ
พนักงาน	ข้อมูลระบุตัวตน ประวัติการทำงาน เงินเดือน ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลสุขภาพเพื่อสวัสดิการ
ผู้สมัครงาน	ประวัติส่วนตัว (Resume) ผลการทดสอบ ประวัติการศึกษาและการทำงาน
ลูกค้า	ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ ประวัติการซื้อขายและธุรกรรม
คู่ค้าทางธุรกิจ	ข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อการชำระเงิน

6. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งฐานทางกฎหมายที่ใช้ให้เจ้าของข้อมูลทราบในแต่ละกรณีอย่างชัดเจน

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายกำหนด:

- สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน
- สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
- สิทธิขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
- สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
- สิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยยื่นคำร้องผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางที่ระบุไว้ในภาคผนวกท้ายเอกสารนี้ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและตอบกลับภายใน 30 วัน

8. การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปข้อมูลพนักงานจะถูกเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการจ้างงานและต่อเนื่องอีก 10 ปีหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและภาษี เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

9. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามและการส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการประกันสังคมและประกันกลุ่ม หน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย เท่าที่จำเป็น และภายใต้ข้อตกลงรักษาความลับที่รัดกุม ในกรณีที่ต้องส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการให้ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด

10. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทกำหนดมาตรการเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีรายละเอียดมาตรฐานเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (เอกสารเลขที่ HR-IT-002) ซึ่งครอบคลุมการเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงตามสิทธิ และการตรวจสอบบันทึกการใช้งานระบบ

11. หน้าที่และความรับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)	ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นจุดติดต่อกับ สกส.
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้สมัครงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดให้มีมาตรการทางเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูลในระบบสารสนเทศ
พนักงานทุกคน	ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติทันทีที่พบ

12. การแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานต้องรายงานต่อ DPO ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง และบริษัทจะแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยไม่ชักช้าพร้อมแนวทางเยียวยา

13. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ จะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจนถึงการเลิกจ้าง และอาจต้องรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14. การทบทวนนโยบาย

นโยบายฉบับนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย โครงสร้างองค์กร หรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาคผนวก: ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล: dpo@example-business.co.th โทรศัพท์: 02-000-0000 ต่อ 199 ที่อยู่: ฝ่ายกำกับดูแลข้อมูล ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่

เอกสารนี้เป็นข้อมูลจำลอง (Mock Document) จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและทดสอบระบบเท่านั้น มิใช่เป็นนโยบายที่มีผลบังคับใช้จริง